

1502864-88.2021.8.26.0619

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TAIANA HORTA DE PADUA PRADO

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... dizendo que dois homens faziam tráfico de drogas, forma ao local, viram duas pessoas próximo a um bar, os dois correram, uma entrou em uma casa onde há denúncia de que ali existe tráfico de drogas, guarda de drogas, parente do que correu, que era "Estrela" e foi reconhecido. Hector é frequentador do local também. Ele foi alcançado e revistado, encontrando os pinos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

2ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga-SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502864-88.2021.8.26.0619 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502864-88.2021.8.26.0619

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343266/2021 -

DEL.POL.TAQUARITINGA, 21999944 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 2933/21/119 -

DEL.POL.TAQUARITINGA, 2343266 - DEL.POL.TAQUARITINGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HECTOR HENRIQUE DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TAIANA HORTA DE PADUA PRADO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MPSP em face de HECTOR HENRIQUE DA CRUZ. Segundo consta na denúncia, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 18h40, na Av. José Palomiro Ferrante, 276, Rosa Bedran, em Taquaritinga/SP, o denunciado trazia consigo, em sua bermuda, sem autorização, para fins de tráfico, 8 microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 1,98 gramas, além de um celular e R\$ 60,00. Denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11343/06.

Decisão recebe a denúncia (fls.105/107).

Notificado o réu (fl. 104).

Defesa prévia (fls. 101/102).

Certidões de antecedentes (fls. 126/130; 131).

Designada audiência de instrução e julgamento, realizada.

Em alegações orais, a acusação pleiteia a procedência parcial para desclassificação para o artigo 28 da lei de drogas. A defesa, por sua vez, requer a absolvição. É o relatório. Fundamento e decido.

Em juízo ouviu-se o seguinte:
Cesar Canabite Daloco, policial militar, disse que receberam informações dizendo que dois homens faziam tráfico de drogas, forma ao local, viram duas pessoas próximo a um bar, os dois correram, uma entrou em uma casa onde há denúncia de que ali existe tráfico de drogas, guarda de drogas, parente do que correu, que era "Estrela" e foi reconhecido. Hector é frequentador do local também. Ele foi alcançado e revistado, encontrando os pinos de cocaína, celular e dinheiro. Ele não disse ao certo o que estava. Acreditam que ele praticava tráfico de drogas com estrela. A droga ele disse que era dele. O denunciante deu características. Não presenciou ninguém no momento com eles.

Interrogado, o réu disse que estava pela avenida com os pinos no bolso. Entrou no bar para comprar cerveja, deparou-se com polícia parando e o abordou praticamente. Perguntado se tinha algo, ele disse que tinha pino para uso. Não conhece Estrela. Comprado os pinos fazia uns 10 minutos, R\$ 10,00. Tinha R\$ 140,00. Trabalha de pintor. Usaria a droga na sua casa sozinho. Usaria os 8 pinos naquela noite. Usa cocaína e maconha. Estava longe de casa, mas era caminho o local que abordado, chegaria em uns 5/6 minutos. Compra uma vez na semana, às vezes. A maconha nem sempre. Tem 36 anos. Em 2008 condenado por tráfico de drogas.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A posse de drogas encontra-se incontestada, tendo em vista o Boletim de ocorrência (fls. 8/10), Auto de exibição e apreensão (fl. 11), imagens (fls. 12/14), auto de constatação preliminar (fls. 16/17), Laudo Pericial (fls. 66/67), cujo resultado constatou como estando preenchidos os 08 invólucros plásticos trazidos pelo réu com cocaína, totalizando 13,07 gramas, sendo a cocaína substância prevista na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde na lista das substâncias de uso proscrito no Brasil, como substância entorpecente. Todavia, não com a imputação penal trazida, qual seja, artigo 33 da Lei de Drogas, e, sim, artigo 28 da mesma lei, pois a posse não se dava para tráfico, mas para uso.

Não há prova suficiente à condenação por tráfico de drogas, já que sequer havia fundada suspeita quando abordado o réu. Estava ele com pequena quantidade de drogas, que não nega que estivesse, 8 porções de cocaína. Os policiais rumaram para o local com denúncia não identificada quanto ao nome, apenas indicando que dois homens traficavam em determinado local que é ponto de venda de drogas. Mesmo que o denunciante tenha dito características dos dois quanto à roupa, isso não faz com que se tenha certeza absoluta de que o réu praticava tráfico de drogas, podendo apenas estar ali para comprar e usar droga. Os policiais avistaram dois rapazes, sendo que ambos fugiram, mas não viram sinais característicos de traficância, não fizeram campana. Não observaram nenhum sinal indicativo de tráfico de drogas por parte do réu, Os policiais apenas os viu próximos conversando. Inclusive, o policial Rodrigo Bito disse que o réu não fugiu. Sendo um ponto característico de venda a região onde estavam, podia estar o réu ali comprando de "Estrela" as drogas, afinal, o policial disse saber que este é conhecido dos meios policiais como traficante, narrando, inclusive, que esta pessoa correu e entrou em uma casa que sabem pertencer a parentes dele e ser local de distribuição de drogas. Sabendo que Estrela é traficante, talvez ele estaria vendendo ao réu. Não há prova de que o réu estava ali vendendo junto com Estrela, sendo que este não foi abordado. A quantidade de drogas não indica, necessariamente, o tráfico de drogas. Inclusive, desde que abordado, o réu disse ser usuário e o próprio réu informou aos PMS que tinha drogas no bolso, entregando espontaneamente as drogas aos policiais quando abordado, tiram-nas de seu bolso. Como já era final da tarde, início da

noite, não estava trabalhando, o que se mostra coerente com seu discurso.

Assim, de rigor a condenação pelo uso de drogas, sendo plausível a versão do réu, de que a droga se destinava ao consumo próprio. Diante desse quadro, melhor se afigura a desclassificação, não se pode condenar com base em suposições.

O réu é portador de maus antecedentes por fato análogo (processo 7000314-12.2010.8.26.0506, fls. 128/129), embora não reincidente. Assim, aplica-se a pena de prestação de serviços à comunidade, com menor tempo.

Dispositivo:

Diante do exposto, desclassifico a conduta do acusado HECTOR HENRIQUE DA CRUZ para a da infração prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. Condeno-o à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 meses, nos termos do artigo 28, inciso II da Lei 11.343/2006.

- Concedo o direito de apelar em liberdade.

- A unificação de penas (caso haja outras condenações) será apreciada na fase de execução, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c", primeira figura, da LEP. Comunique-se o juízo das execuções, pois o réu tem execução em andamento.

Havendo celular e dinheiro apreendidos, devolva-os ao réu porque não há prova de que são produtos do ilícito. Expeça mandado de levantamento.

- Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito ao Juizado Especial Criminal para aplicação da pena devida, providenciando-se as anotações e comunicações pertinentes.

- Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, ficando, entretanto, suspensa, condicionada a exigibilidade ao disposto no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita.

- Por ser vítima a coletividade deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, inciso IV).

- Comunique-se ao IIRGD o desfecho desta ação penal.

- Nada havendo a ser tratado, regularizem-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

- Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Dada ciência pessoal ao Ministério Público.

Taiana Horta de Pádua Prado

Juíza de Direito

Taquaritinga, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA